住户委员会与住房管理局谅解备忘录范本



目录

与住房管理局签订谅解备忘录 3

与住房管理局协商谅解备忘录 5

住户委员会与住房管理局谅解备忘录范本 6

注意：HUD 强烈建议住房管理局和住户委员会在签署任何法律文件（包括本协议范本）之前，咨询自己的律师。您所在州的法律或其他因素可能会影响本协议。当地律师协会、法学院或法律援助机构或许可以提供帮助。

本文件是**《公共住房住户组织与参与工具包》**的组成部分。完整工具包包括专题指南、可自行修改的住户委员会文件和表格、与租户参与资金相关的工具，以及全国各地住户组织的案例研究。如需查看完整工具包，请访问：**https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

本文件仅供参考，并非 HUD 的官方文件或强制性文件。

封面照片来源：Cytonn Photography，Unsplash

与住房管理局签订谅解备忘录

谅解备忘录（简称 MOU）是双方之间的书面协议。在公共住房领域，MOU 是住户委员会与住房管理局之间的法律协议。MOU 写明双方对彼此工作关系的共同理解，明确住房管理局将为住户团体提供哪些支持，并为住户创造切实可行的方式，参与改善社区，参与住房管理局计划、政策和程序的相关决策。

根据 HUD 规定，拥有 250 套或以上住房单元的住房管理局，必须与住户委员会签订谅解备忘录，说明双方的合作关系。该 MOU 必须至少每三年更新一次。HUD 法规允许住房单元少于 250 套的住房管理局自行选择是否参与支持住户委员会的活动。它们不必与住户委员会签订 MOU，但 HUD 鼓励它们这样做（**24 CFR 964.18(b)**）。

本指南使用“住户委员会”一词，但您那些共同努力改善社区的住户团体，也可以叫作租户委员会、租户协会、住户协会、租户/住户组织或其他名称。

您可以把本文件中的 **MOU 范本**作为起点。如果某些做法行不通，请记住，您可以与住房管理局重新协商。

MOU 很重要，原因有以下几点：

- **PHA 拥有 250 套以上住房单元时，MOU 是必须的。**HUD 法规规定，住房管理局与住户委员会需要签订书面协议，详细说明“双方合作协议的各项内容，并至少每三（3）年更新一次”（24 CFR 964.18(a)(10)）。
- **MOU 让事情更明确。**MOU 确保住户委员会和住房管理局对法规、职责和各项约定有一致的理解。MOU 能够：
  - 确保住房管理局了解自己有责任让住户参与制定住房管理局的政策。
  - 让住户有机会仔细思考并确定，如何切实参与有关住房管理局计划和自身住房的决策。
- **MOU 有助于问责。**MOU 帮助住房管理局和住户委员会合作，确保双方都履行 HUD 法规规定的职责。把各项条款的具体含义写清楚会很有帮助。
  - 例如，不要只写“定期开会”，而要写明双方每年开会几次。
  - 又如，不要只写 PHA 会提供文件，而要写明住户委员会会提前多久收到文件以便审阅，以及会提供哪些文件。
- **MOU 带来稳定性和连续性。**把约定写成书面文字，可以确保随时有据可查。即使相关人员发生变动，例如住户委员会选出了新主席，或住房管理局工作人员有所调整，大家仍有协议可以参照。

公共住房住户的组织权利

所有住房管理局，不论规模大小，都必须：

- 允许住户组织起来。这意味着住房管理局不能阻止您的住户委员会开会、张贴传单或举办活动。
- 承认第一个“依规选举产生的住户委员会”为住户的唯一代表，不正式承认与之竞争的住户委员会。
  - 不过，住户委员会要继续作为住户的合法代表获得认可，就必须保持民主，也就是要定期举行选举，不歧视任何住户。
- 应住户要求，为成立和维持住户委员会提供指导。

- 向住户委员会提供 PHA 有关住户参与管理的政策信息。

此外，除其他要求外，拥有 250 套以上公共住房单元的住房管理局还必须：

- 免费为获得正式认可的住户委员会提供办公场所和会议设施，最好位于其所代表的住宅区内。
- 应住户委员会要求，就社区空间用于会议、文娱、社会服务及其他住户参与活动的所有安排，与住户委员会协商。
- 确保 PHA 管理层与住户委员会之间沟通顺畅、会面频繁，并鼓励成立 PHA 管理层与住户的联合委员会，共同处理问题和开展规划。
- 提供培训。具体而言，“[住房管理局]应与住户委员会合作，发挥主导作用，确保公共住房住户获得最多的技能培训机会。培训资源应尽可能来自本地，以确保最大效益并便于持续获取”（24 CFR 964.105）。



公共住房相关联邦规定：公共住房相关法规可在《联邦法规汇编》（CFR）中查阅。

与租户参与有关的规定大多位于第 24 编“住房和城市发展”第 964 部分“公共住房中的租户参与和租户机会”。

凡提到 24 CFR 964，即指 CFR 中载有相关法规的部分。**24 CFR 964.18** 载有与 MOU 相关的法规。

与住房管理局协商谅解备忘录

MOU 的初稿应由住户委员会起草。这样，住户委员会可以在内部确定优先事项和希望提出的工作程序。请参考 MOU 范本，帮助**您**了解 MOU 应包括哪些内容。好的 MOU 内容非常详细，因此由一个委员会负责起草可能比较合适，但在整个过程中都要收集住户意见。认真制定第一份 MOU，可能至少需要几个月的时间。



关于如何动员住户、收集住户意见，请参阅指南 2：动员住户并代表住户利益。

- **收集住户意见：**哪些问题最重要，住户希望如何与住房管理局合作；如果住户有参与住户委员会的经验，哪些做法有效、哪些无效。
- **成立 MOU 工作小组：**这个由住户组成的小组负责起草 MOU 草案，征询住户委员会的意见，并与住房管理局协商。
- **寻求支持：**请一位有住户委员会工作经验的律师审阅您的草案，看看是否清楚、有无法律问题、是否有遗漏。可以联系当地的法律援助（Legal Aid）办公室、州律师协会的公益法律服务项目，或为租户组织提供支持、为租户提供其他帮助的社区组织。也可以向已成功协商过 MOU 的其他住户委员会寻求支持。

更多思路，请参阅指南 6：与当地组织和社区组织合作。

- **再次收集住户意见：**把拟定的草案提交给住户委员会审阅，并就涉及全体的事项征求意见。
- **将 MOU 发送给住房管理局，**并要求开会讨论 MOU 及其实施方式。给住房管理局留出答复时间，但如果几周后仍未收到答复，要主动跟进。
- **准备协商：**由两三名工作小组成员准备介绍 MOU 及其理由，另有一人负责做记录。邀请一位律师或租户权益倡导者来为您提供支持。想清楚哪些方面可以让步，哪些方面不容商量。如果协商陷入僵局，支持机构或第三方可以帮助确定优先事项或协助协商。
- **与住房管理局会面：**您可能需要与住房管理局就 MOU 进行协商。先从住户委员会与住房管理局合作的目标谈起。逐段讨论，记下双方达成一致、存在分歧以及提出折中方案的地方。约好下一次会面，或开始合作，或继续协商。
- **由全体住户委员会决定如何让步：**把各项折中方案带回全体会员，由大家决定。
- **在住户委员会会议上通过最终文本，**并由主席及其他负责人签字。
- **庆祝：**宣布住户委员会已与住房管理局达成协议，组织将能参与更多与住户生活相关的决策。

MOU 小贴士

- 第一份 MOU 可以把重点放在建立与 PHA 的工作关系上，例如确定会议时间表。随着关系的发展，您随时可以重新协商或补充更多细节。
- 确保协议在实际中行得通，双方对每一项的含义都有一致的理解。想一想每一条在实际中会是什么样子，并写进确保其真正落实所需的所有细节。
  - **例如，**不要只写 PHA 与住户委员会将“定期开会”，而要写明双方多久开一次会、在哪几个月开会：“PHA 与住户委员会理事会每季度会面一次，分别在 1 月、4 月、7 月和 10 月。”
- 对可能产生费用的事项，要写明由谁支付。
  - MOU 可以写明住房管理局每年提供多少次培训，或由住房管理局出资的具体培训。
    - **例如，**“住房管理局工作人员每年为住户委员会理事提供两次培训。”或“每年从拨给住房管理局的租户参与资金中拿出 _____ 美元，用于为住户委员会提供培训。”
  - MOU 规定以仲裁方式解决纠纷。MOU 应写明由谁寻找志愿仲裁员，或由谁支付仲裁员费用。
    - **例如，**“住房管理局将寻找愿意提供无偿协助的仲裁员。如果找不到公益（免费）仲裁员，住房管理局可以用其租户参与资金聘请仲裁员。”

全辖区住户委员会

本 MOU 范本最适合单个住户委员会使用。代表多处物业住户的全辖区住户委员会也可以协商 MOU（参见 **24 CFR part 964.105** 关于全辖区住户委员会作用的规定）。

注意：HUD 强烈建议住房管理局和住户委员会在签署任何法律文件（包括本协议范本）之前，咨询自己的律师。您所在州的法律或其他因素可能会影响本协议。当地律师协会、法学院或法律援助机构或许可以提供帮助。

住户委员会与住房管理局谅解备忘录范本

日期：_____（填写日期）

本备忘录由 _____（住房管理局名称，以下简称“PHA”）与 _____（住户委员会名称，以下简称“住户委员会”）共同订立。

住户委员会承诺：

- 提高本社区的生活质量。
- 努力改善物业状况和为住户提供的服务，推进住户的目标。
- 维持住户委员会的正常运作，遵守 HUD 的全部法规以保持合法住户委员会的地位，并全面遵守住户委员会章程及其他管理文件。
- 不加歧视地代表社区全体住户，并在决策中坚持民主。

PHA：

•承认住户委员会为其所代表住户的唯一代表，并支持其住户参与活动。

•支持住户委员会为本社区承担责任。

•支持住户积极参与影响其生活质量和社区的决策。

•承诺就住户关心的问题与住户委员会进行相互尊重、真诚的协商。

本文件以双方共同致力于建立相互尊重、富有成效的关系为基础，通过明确双方商定的职责，将双方的工作关系正式确定下来。

职责

PHA 应当：

1. 承认依规选举产生的住户委员会为居住在 _____（物业名称）的住户的唯一代表。
2. 根据 **24 CFR part 964.18** 承认住户的组织权利，包括：
   a. 允许住户组织起来。这意味着允许住户委员会开会、开展外联（包括张贴传单）以及举办活动。
   b. 应住户要求，为成立和维持住户委员会提供指导。
   c. 向住户委员会提供 PHA 有关住户参与管理的政策信息。
   d. 提供办公和会议场所。
3. 允许住户委员会最大限度地参与影响 _____（物业名称）住户生活的决定和变更（24 CFR 964.135）。
4. 向住户委员会提供 PHA 掌握的、有助于住户委员会履行本协议职责的信息。PHA 将主动提供这些信息，也可应要求提供。共享信息包括但不限于：
   a. 查阅相关文件，例如拟议的政策和计划、住房管理局与 HUD 之间的往来函件；
   b. 理事会会议记录；以及
   c. 与投标方签订的合同。
5. 要求物业经理告知所有新住户：本物业有正在运作的住户委员会，并告诉他们在哪里可以找到即将召开会议的信息（公告栏、通讯、传单等）。
6. 除非住户委员会违反 HUD 规章或 PHA 政策和程序，否则不干涉住户委员会的内部事务。
7. 与住户委员会定期会面 _____（选择会面频率：视需要而定、至少每年一次、每年 2 / 3 / 4 次），讨论双方关心和感兴趣的问题，包括就特定问题与相关 PHA 工作人员会面（例如就公共安全问题与安保人员会面）。（24 CFR 964.18）
8. 视需要与住户委员会成立联合委员会。（24 CFR 964.18）
9. 让住户参与公共住房运营的总体政策制定和方向确定（24 CFR 964.135），包括事先通知拟议的政策变更，并在修改重大政策前与住户委员会会面，听取住户意见，让住户参与决策。

10. 就预算申请、现代化改造计划及其他重大提案，向住户委员会提供信息、征求其意见并回应其反馈（24 CFR 964.135）。
11. 应住户委员会要求提供培训，确保理事和会员具备充分履行职责所需的技能和信息，包括制定和实施影响公共住房的联邦项目（CFR 24 964.18）。
12. 通过电子邮件将 PHA 的职位空缺通知发送给住户委员会，以便张贴在住户委员会公告栏上，或以其他方式告知住户。
13. 及时答复住户委员会向 PHA 提出的所有建议并采取行动。如在 _____ 天内（建议 30 天）收到答复，即视为“及时”。
    a. PHA 应将其决定及作出该决定的一项或多项理由通知住户委员会。
    b. PHA 同意对住户团体就任何政策变更提出的书面意见作出书面答复。
14. 为住户委员会会议提供场所，包括为住户委员会提供独立办公室、电话、会议室、互联网接入以及办公设备维修服务（24 CFR 964.18）。
15. 监察住户委员会的选举过程，并根据 HUD 要求制定申诉程序（24 CFR 964.125）。
16. 按照 PHA 运营预算的拨款和 HUD 的要求，向住户委员会提供租户参与资金，用于支持其运作，以及开展法律、技能和组织方面的培训。PHA 同意视需要提供会计协助，帮助该团体提高管理资金的能力。（24 CFR 964.115）

住户委员会应当：

1. 确保 _____ （物业名称）所有符合条件的住户都有权参加住户委员会的全部活动（24 CFR 964.115）。
2. 按照 HUD 的要求，为住户委员会制定书面章程和程序规则（24 CFR 964.115）。
3. 为新住户编写有关住户委员会的资料，可以包括会议时间表和组织章程。
4. 由有投票权的会员通过公平选举，民主选出管理机构（24 CFR 964.115）。
5. 住户委员会每年至少开会 _____ 次（章程规定的次数），确保住户了解并能积极参与 PHA 管理层的决策和活动，并将住户的需求和愿望纳入社区规划（24 CFR 964.118）。
6. 与 PHA 定期会面 _____ （选择会面频率：视需要而定、至少每年一次、每年 2 / 3 / 4 次），讨论双方关心和感兴趣的问题，并就特定问题提前合理通知、邀请相关 PHA 工作人员（例如就公共安全问题与安保人员会面）（24 CFR 964.118）。
7. 要求由独立第三方监督选举和罢免程序。至少提前 30 天发出住户委员会选举通知，并允许 PHA 监察选举过程（24 CFR 964.130）。
8. 建立并保存 PHA 与住户委员会双方同意的记录和会计程序。
9. 在收到租户参与资金之前，填写以下材料并提交给 PHA：
    a. 经签署的保证书，保证所有支出合法，并有助于物业的良好运营（参见**《住户委员会与 PHA 租户参与资金协议范本》**）（24 CFR 964.150）；

b. 年度预算申请；

c. 年度财务报告；以及

d. 经批准的年度预算。

10. 允许 PHA 检查和审计住户委员会的财务（24 CFR 964.150）。

协议期限

本协议自双方接受之日起生效，直至修订为止。本协议至少每 3 年修订一次。

住户委员会已在住户委员会会议上宣读本协议，并经会员批准，接受本协议。本协议于 _____（日期）由 _____（住户委员会名称）宣读并批准。

签名

_____

住房管理局代表：（姓名、职务）

日期：_____

_____

_____

住户委员会代表：（姓名、职务）

日期：_____

_____

可选条款

上述 MOU 范本旨在帮助住户委员会与住房管理局拟定一份全面的协议。鼓励双方修改上述条款，使之更符合 PHA 和住户委员会的需要，并制定双方都同意的其他条款。以下可选条款作为补充条款供您考虑是否纳入。

PHA 应当：

- 在住房管理局管理委员会会议议程中为住户委员会设立固定位置，并至少提前 _____ 天（建议提前 3 个工作日）向住户委员会提供会议议程和材料。
- 了解住户是否有兴趣参与与本社区有关的活动，包括参与管理物业的特定职能。向住户委员会提供 PHA 有关住户参与管理的政策信息。（24 CFR 964.18）
- 与住户委员会合作，为住户创造经济机会。
- 在 PHA 主要岗位的招聘委员会中为住户委员会代表留出席位。主要岗位应包括与公共住房直接相关的管理岗位（包括安保），以及包括执行主任在内的机构高级管理人员。
- 通过培训和直接参与，让有兴趣的住户和住户委员会负责人参与预算编制的各个阶段。（24 CFR 964.135）

纠纷的解决

如果住房管理局与住户委员会之间发生无法解决的纠纷，双方同意通过仲裁解决，并遵守独立仲裁员的裁决。

协议的期限

每年应在住户委员会会议上宣读本文件一次，以确定是否需要修订。本协议生效最多三（3）年后，住户委员会将与 PHA 协商续签新的 MOU。

附件

您的住户委员会可能希望在 MOU 后附上“附件”。例如，可以附上公共空间使用申请表或会议日期表。